

0048569-91.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Marcia Mayumi Okoda Oshiro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... criminosa, associação para o tráfico e a organização criminosa. Referidas figuras possuem grau crescente de complexidade de estruturação, risco à ordem pública e penetração na sociedade, culminando na organização criminosa como grupo que exige maior rigor e quantidade de requisitos para se caracterizar. Assim, é equivocada a interpretação do tipo penal do artigo 2º da lei 12.850/13 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0048569-91.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0048569-91.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 63/2014 - 02 DIG. - FE PUBLICA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO AGRIPINO DE SOUSA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcia Mayumi Okoda Oshiro

Vistos.

Trata-se de denúncia contra Ricardo Vanderlei Raimundo, Wilson Silva Nascimento, Reginaldo Agripino de Sousa e Marcone dos Santos Batista, como incurso: a) no artigo 2º, "caput", c.c. o art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013; b) no artigo 180, "caput", do Código Penal, c) por quatro vezes no artigo 297 c.c. os arts. 29 e 71, todos do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

Alega-se que Ricardo era funcionário da empresa ZMTEC Serviços Ltda., que presta serviços terceirizados de entrega e retirada de máquinas de leitura de cartões, e obtinha informações privilegiadas sobre ordens de serviço que a empresa deveria prestar à empresa Rede, proprietária das máquinas de cartões.

Ricardo teria combinado com Reginaldo, mediante pagamento da quantia de R\$ 300,00, o fornecimento de informações privilegiadas sobre ordens de serviço e máquinas de

cartão (terminais POS) contratadas por clientes da empresa Rede para instalação ou troca de máquinas de cartão, realizado pela ZMTEC.

Alega-se que Wilson, de posse de ordem de serviço repassada por Ricardo a Reginaldo apresentou-se como funcionário da Rede no estabelecimento comercial Auto Postos de Serviços Paz, realizando a troca da máquina de cartão com defeito por uma máquina fraudada pela organização, instalada com dispositivo "chupa cabra", para captação de dados dos cartões dos clientes do estabelecimento.

Após a instalação do equipamento fraudado, Reginaldo, Wilson e Marccone teriam se revezado para captar e gravar, com uso de notebook ou celular, via bluetooth, os dados bancários das pessoas que compraram produtos ou adquiriram serviços do Auto Posto de Serviços Paz. Os acusados teriam obtido as senhas de 1717 vítimas, a fim de "clonar" seus cartões de crédito e praticar furtos mediante fraude e estelionatos.

No dia 04/04/2014, Marccone teria se apresentado ao autoposto como funcionário da empresa Rede, a fim de trocar a máquina fraudada pela original, de modo a acobertar o esquema criminoso, contudo foi preso em flagrante após a polícia civil obter informações da Rede. Marccone teria apontado Reginaldo como seu comparsa, indicando seu endereço.

Diligenciando ao local, policiais abordaram Reginaldo na companhia de Wilson. O acusado Wilson foi identificado como o indivíduo que aparecia nas imagens do circuito interno de segurança do Auto Posto no dia 25/03/2014, instalando a máquina de cartões fraudada. Com os acusados teriam sido encontrados objetos relacionados à prática criminosa, incluindo 02 (duas) máquinas de cartão de crédito e débito da empresa REDE; 495 (quatrocentos e noventa e cinco) cartões magnéticos, parte em branco e parte com bandeiras; cédulas de identidade, sendo 03 (três) autênticas e 03 (três) falsas; pen drives e 04 (quatro) lap tops; uma impressora própria para a confecção de cartões magnéticos; uma impressora para inserção em alto relevo e um equipamento de gravação e leitura de tarjas magnéticas; 15 (quinze) máquinas de cartão de crédito e débito.

Além disso, teriam sido apreendidas também três cédulas de identidade em nome de Sérgio Aparecido Souza, Adriano Rocha Santos e Matheus Donato Galina; bem como um impresso ("espelho") de carteira de identidade em nome de Marcel Souza, que teriam sido falsificadas pelos acusados para utilização em futuros crimes.

Também foi apreendida a identidade, verdadeira, de Lucimar da Silva, produto do crime de roubo, conforme se verificado RDO nº 10989/2013 do 16º DP.

A denúncia foi recebida em 21/06/2018.

Os acusados foram citados e apresentaram resposta de fls. 422, 551 e 568.

As preliminares foram afastadas e o recebimento foi ratificado em fls. 570.

Foram ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados nas audiências de fls. 651, 857 e 911.

A acusação apresentou alegações finais de fls. 946, pleiteando a procedência da ação penal.

Ricardo apresentou alegações finais de fls. 963.

Reginaldo, Marccone e Wilson apresentaram alegações finais de fls. 975.

É o relatório.

DECIDO.

1. Da organização criminosa, artigo 2º da Lei 12.850/13.

Primeiramente, é importante lembrar que a definição de organização criminosa sempre foi tarefa árdua, diante da pluralidade de atividades e fenômenos criminais que se pretendiam tipificar. Assim, explica Marcelo Batlouni Mendroni:

"Na verdade, não se pode definir com absoluta exatidão o que seja organização criminosa através de conceitos estritos ou mesmo de exemplos de condutas criminosas, como sugerido. Isso porque não se pode engessar este conceito, restringindo-o a esta ou àquela infração penal, pois elas, as organizações

criminosas, detém incrível poder variante. Elas podem alternar as suas atividades criminosas, buscando aquela atividade que se torna mais lucrativa, para tentar escapar da persecução criminal ou para acompanhar a evolução mundial tecnológica e com tal rapidez, que, quando o legislador pretender alterar a Lei para amoldá-la à realidade – aos anseios da sociedade –, já estaria alguns anos em atraso. E assim ocorrerá sucessivamente." (Crime Organizado – Aspectos Gerais e Mecanismos Legais, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2015, p. 19).

Como se verá, a lei 12.850/13, ao definir organização criminosa, inevitavelmente utilizou conceitos abertos necessários para a inclusão das variadas manifestações da criminalidade organizada, mas que também exigem interpretação detida para se extrair a mens legis.

Assim, a lei 12.850/13 estabelece a definição de organização criminosa:

Art. 1º, § 1º: "Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional".

Nota-se que a organização criminosa, para fins penais, necessita preencher alguns requisitos, dentre os quais a estruturação ordenada e a caracterização pela divisão de tarefas. Tratam-se de requisitos que, numa primeira leitura, aparentam não implicar grande necessidade de discussão, porém é necessário interpretar a norma a fim de entender o alcance das expressões "estruturalmente ordenada" e "caracterizada pela divisão de tarefas".

Deve-se ter em mente que o direito brasileiro já admite diversas formas de codeinquirência, como participação, associação criminosa, associação para o tráfico e a organização criminosa. Referidas figuras possuem grau crescente de complexidade de estruturação, risco à ordem pública e penetração na sociedade, culminando na organização criminosa como grupo que exige maior rigor e quantidade de requisitos para se caracterizar. Assim, é equivocada a interpretação do tipo penal do artigo 2º da lei 12.850/13 que amplia sua incidência de forma indiscriminada, uma vez que se trata da forma mais sofisticada de codeinquirência. Entender de modo diverso acabaria, inclusive, por roubar a utilidade das demais modalidades de codeinquirência, que se verificam mais rotineiramente na prática delitiva.

Para entender melhor o tipo penal, conveniente reproduzir a definição de Vicente Greco Filho, que atribui as seguintes características às organizações criminosas:

"a) Estrutura organizacional, com células relativamente estanques, de modo que uma não tem a identificação dos componentes da outra. b) Especialização de tarefas, de modo que cada uma exerce uma atividade predominantemente (...). c) A existência de vários níveis de hierarquia, em que os subordinados nem sempre, ou quase nunca, conhecem a identidade da chefia de dois ou mais escalões superiores ou ainda que conheçam a chefia mais elevada não tem contato direto com ela e não podem fornecer provas a respeito. d) A possível existência de membros da organização em atividades públicas nos Poderes Executivo, Legislativo, Ministério Público e Judiciário e corrupção de agentes públicos. e) A tendência a durabilidade. f) A conexão com outras organizações criminosas, no mesmo ramo ou em ramo diferente, quando não a atividade em vários ramos. g) A coação, mediante violência, chantagem ou aproveitamento da condição de pessoas não participantes, mas que passam a ser auxiliares ou coniventes e que vivem sob a imposição de grave dano em caso de delação. (Comentários à Lei de Organizações Criminosas – Lei 12.850/13, São Paulo: Saraiva. 2014, p.p. 20/21).

Parte das características trazidas pelo autor não foram incluídas expressamente na definição da lei, contudo ilustram alguns entendimentos que diversos países e órgãos internacionais já vinham elaborando e que ajudará na delimitação do que se entende por "estruturalmente ordenada" e "divisão de tarefas". Mais importante, essas lições se mostram extremamente pertinentes e verossímeis,

afinal são elaboradas tendo em mente as peculiaridades e modo de atuação das organizações criminosas do Brasil, tais como o aquelas que dominam o tráfico de drogas e armas, se infiltram na atividade policial, operam as milícias, dentre outras. Nesse contexto foi elaborada a lei 12.850/13, e é tendo em mente a prevenção e combate àqueles tipos de grupos criminosos que se deve interpretá-la.

1.1. Da ausência de estruturação ordenada.

Com base no entendimento acima exposto, a expressão "estruturalmente ordenada" deve ser entendida como uma estrutura hierárquico-piramidal organizada em diversos estamentos. Tipicamente, há pelo menos três níveis hierárquicos nas organizações criminosas: o primeiro estamento se trata da "cúpula", formada pelos líderes com poder de decisão sobre toda a organização e geralmente ocultos; o segundo estamento se compõe dos "gerentes ou administradores", a quem os líderes delegam capacidade de comando, responsáveis pela operacionalização das atividades criminosas, e; o terceiro estamento, formado pelas pessoas sem poder de mando, com pouco ou nenhum contato com os líderes, e a quem é designada pelos gerentes a realização das tarefas mais básicas da organização criminosa.

A estrutura ordenada que caracteriza uma organização criminosa não se limita à existência de algum chefe que dá as ordens, sendo necessário haver um conjunto de relações entre os criminosos separados em diversos níveis hierárquicos e pautados por regras de conduta próprias. Por fim, não se podem confundir os requisitos exigidos, de forma que a mera atribuição de tarefas diferentes a indivíduos diversos não é suficiente para se configurar a estrutura necessária sem que se verifique a respectiva hierarquia.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. QUADRILHA ASSOCIADA PARA FRAUDAR SEGURO DESEMPREGO. FRÁGIL CONEXÃO COM O ESTADO. ATUAÇÃO CRIMINOSA SEM PENETRAÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA RELEVANTE. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA SOFISTICADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. I - Quadrilha montada para fraudar seguro-desemprego, que para o sucesso da empreitada criminosa, contava com a colaboração de um único servidor da Autarquia Previdenciária. II - No caso em exame, não se pode afirmar que tal grupo possuía a complexidade e sofisticação de uma organização criminosa. Apesar da existência de uma certa hierarquia, não se faz presente uma estrutura empresarial, bem estruturada, corroborando a isto o fato de que logo foram desarticulados pela atuação dos agentes policiais. III - Ademais, a atuação criminosa do grupo se dava sem uma penetração social e econômica relevante, utilizando-se de métodos pouco refinados e de alcance limitado para angariar seus clientes, bem como que a sua conexão com Estado contava com apenas um servidor, razão pela qual não se enquadra dentro das características específicas de uma organização criminosa, nos termos da Resolução Conjunta 05/2006, desta Corte IV. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o MM. Juízo suscitado. (TRF-2 - CJ: 201102010067480, relator: Desembargador Federal Antonio Henrique C. da Silva, data de julgamento: 20/07/2011, Primeira Turma Especializada, data de publicação: 29/07/2011).

No presente caso, entendo que não foram produzidas provas suficientes a fim de caracterizar a estruturação ordenada característica das organizações criminosas. Por um lado, nota-se que, apesar de Reginaldo ocupar o centro do esquema criminoso, não foi demonstrado exercício de hierarquia e comando sobre os demais membros do grupo.

Quanto ao acusado Ricardo, foi comprovado que Reginaldo lhe pagava R\$ 300,00 para repassasse ordens de serviço. Ao contrário do que narra a acusação, entendo que a utilização dos "serviços" de Ricardo mediante pagamento não revela participação em uma estrutura ordenada de finalidade criminosa, se assemelhando mais à "contratação de um freelancer". Não basta a mera indicação de que Ricardo conhecia os demais acusados de outros trabalhos, de modo que não restou definitivamente comprovado o vínculo associativo atribuído ao réu, tendo em vista que as testemunhas de acusação não puderam esclarecer quanto ao envolvimento de Ricardo para além do fornecimento

das ordens de serviço à Reginaldo.

Quanto ao acusado Marccone, a prova testemunhal da acusação não foi suficiente para comprovar vínculo associativo estável, sendo alegado pelos acusados, em seus interrogatórios, que Reginaldo solicitou a colaboração de Marccone de forma isolada, e que este não saberia dos propósitos de Reginaldo. Mesmo que se coloque em dúvida a afirmação dos réus, nota-se que nenhuma prova foi produzida no sentido de indicar o exercício de poder de hierarquia sobre o acusado, de modo que sua participação se limitaria à coautoria no crime patrimonial.

Quanto ao acusado Wilson, apesar de ter sido flagrado em imagens de segurança instalando a máquina fraudada, não se vislumbram os requisitos da organização criminosa. Colocado em dúvida o vínculo associativo estável de Ricardo e Marccone, não subsiste o elemento objetivo da quantidade de participantes, e não apontou a denúncia outros eventuais criminosos que poderiam constituir a organização criminosa. Também não foram apontados elementos capazes de revelar exercício de hierarquia e comando entre Reginaldo, Wilson e terceiros, de modo que sua atuação melhor se classifica como simples participação nos crimes patrimoniais, e não organização criminosa.

Por fim, nota-se que a descrição das condutas criminosas, acompanhadas das provas produzidas em sede de IP e no curso do processo, não indicam a existência de uma estruturação criminosa especializada e de atuação similar à empresarial.

Diferentemente das típicas organizações criminosas, o suposto grupo investigado nos autos não se divide em células criminosas de função especializada, tratando-se, em verdade, de mera coautoria em crime patrimonial, que não é objeto destes autos.

Diante do exposto, entendo que não foram produzidas provas suficientes dos requisitos da organização criminosa, sendo o caso de absolvição.

2. Da receptação, artigo 180 do Código Penal.

Foi comprovada a localização de cédula de identidade produto de roubo na residência de Reginaldo, conforme laudo de apreensão de fls. 10 e RDO 10989/2013 do 16º DP. A prova testemunhal relatou no mesmo sentido.

Em que pese não estejam presentes os requisitos característicos da organização criminosa, restou comprovado que os réus possuíam conhecimento da prática delitiva, atuando em coautoria para o cometimento de crimes patrimoniais, com conhecimento do intento dos demais. Assim, em que pese o documento roubado tenha sido encontrado na residência de Reginaldo, não pairam dúvidas que sua utilização beneficiava a todos e se inseria na prática delitiva comum aos acusados.

Assim, é o caso de condenação dos réus como incurso nas penas do artigo 180, Código Penal.

3. Da falsificação de documento público, artigo 297 do Código Penal.

A testemunha Daniel Targino da Silva relatou que, por ocasião da abordagem de Wilson e Reginaldo, na residência deste, foram localizadas identidades falsificadas.

A falsidade dos documentos públicos foi comprovada pelo laudo pericial de fls. 121.

Em que pese não estejam presentes os requisitos característicos da organização criminosa, restou comprovado que os réus possuíam conhecimento da prática delitiva, atuando em coautoria para o cometimento de crimes patrimoniais, com conhecimento do intento dos demais. Assim, em que pese os documentos falsos tenham sido encontrados na residência de Reginaldo, não pairam dúvidas que sua utilização beneficiava a todos e se inseria na prática delitiva comum aos acusados.

Assim, é o caso de condenação dos réus como incurso nas penas do artigo 297, Código Penal.

4. Dosimetria, regime inicial e substituição da pena.

Atento aos preceitos dos artigos 59 e seguintes do Código Penal, passo a dosimetria da pena, conforme artigo 297 do Código Penal.

4.1. Reginaldo Agripino de Sousa.

Quanto ao crime de falsificação de documento público, na primeira fase, entendo que a reprovabilidade da conduta é inerente ao tipo penal, e não vislumbro circunstâncias judiciais que justifiquem exasperação da pena base. Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, nada a considerar, ressaltando que os réus não possuem condenações transitadas em julgado e que não se aplica a atenuante da confissão, por já estar a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, nada a considerar.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Quanto ao crime de receptação, na primeira fase, entendo que a reprovabilidade da conduta é inerente ao tipo penal, e não vislumbro circunstâncias judiciais que justifiquem exasperação da pena base. Assim, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, nada a considerar, ressaltando que os réus não possuem condenações transitadas em julgado e que não se aplica a atenuante da confissão, por já estar a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, nada a considerar.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Diante do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas são cumuladas, perfazendo o total de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Nos termos do artigo 33, § 2º, c, Código Penal, fixo regime inicial de cumprimento aberto.

Nos termos do artigo 44, III, Código Penal, entendo que os antecedentes, conduta social e culpabilidade tornam inviável a substituição por pena restritiva de direitos, tendo em vista que a conduta do acusado alcançou dados sigilosos de milhares de vítimas.

4.2. Ricardo Vanderlei Raimundo.

Quanto ao crime de falsificação de documento público, na primeira fase, entendo que a reprovabilidade da conduta é inerente ao tipo penal, e não vislumbro circunstâncias judiciais que justifiquem exasperação da pena base. Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, nada a considerar, ressaltando que os réus não possuem condenações transitadas em julgado e que não se aplica a atenuante da confissão, por já estar a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, nada a considerar.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Quanto ao crime de receptação, na primeira fase, entendo que a reprovabilidade da conduta é inerente ao tipo penal, e não vislumbro circunstâncias judiciais que justifiquem exasperação da pena base. Assim, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, nada a considerar, ressaltando que os réus não possuem condenações transitadas em julgado e que não se aplica a atenuante da confissão, por já estar a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, nada a considerar.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Diante do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas são cumuladas, perfazendo o total de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do

maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Nos termos do artigo 33, § 2º, c, Código Penal, fixo regime inicial de cumprimento aberto.

Nos termos do artigo 44, III, Código Penal, entendo que os antecedentes, conduta social e culpabilidade tornam inviável a substituição por pena restritiva de direitos, tendo em vista que a conduta do acusado alcançou dados sigilosos de milhares de vítimas.

4.3. Wilson Silva Nascimento.

Quanto ao crime de falsificação de documento público, na primeira fase, entendo que a reprovabilidade da conduta é inerente ao tipo penal, e não vislumbro circunstâncias judiciais que justifiquem exasperação da pena base. Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, nada a considerar, ressaltando que os réus não possuem condenações transitadas em julgado e que não se aplica a atenuante da confissão, por já estar a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, nada a considerar.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Quanto ao crime de receptação, na primeira fase, entendo que a reprovabilidade da conduta é inerente ao tipo penal, e não vislumbro circunstâncias judiciais que justifiquem exasperação da pena base. Assim, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, nada a considerar, ressaltando que os réus não possuem condenações transitadas em julgado e que não se aplica a atenuante da confissão, por já estar a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, nada a considerar.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Diante do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas são cumuladas, perfazendo o total de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Nos termos do artigo 33, § 2º, c, Código Penal, fixo regime inicial de cumprimento aberto.

Nos termos do artigo 44, III, Código Penal, entendo que os antecedentes, conduta social e culpabilidade tornam inviável a substituição por pena restritiva de direitos, tendo em vista que a conduta do acusado alcançou dados sigilosos de milhares de vítimas.

4.4. Marcone dos Santos Batista.

Quanto ao crime de falsificação de documento público, na primeira fase, entendo que a reprovabilidade da conduta é inerente ao tipo penal, e não vislumbro circunstâncias judiciais que justifiquem exasperação da pena base. Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, nada a considerar, ressaltando que os réus não possuem condenações transitadas em julgado e que não se aplica a atenuante da confissão, por já estar a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, nada a considerar.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Quanto ao crime de receptação, na primeira fase, entendo que a reprovabilidade da conduta é inerente ao tipo penal, e não vislumbro circunstâncias judiciais que justifiquem exasperação da pena base. Assim, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, nada a considerar, ressaltando que os réus não possuem condenações transitadas em julgado e que não se aplica a atenuante da confissão, por já estar a

pena no mínimo legal.

Na terceira fase, nada a considerar.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Diante do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas são cumuladas, perfazendo o total de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Nos termos do artigo 33, § 2º, c, Código Penal, fixo regime inicial de cumprimento aberto.

Nos termos do artigo 44, III, Código Penal, entendo que os antecedentes, conduta social e culpabilidade tornam inviável a substituição por pena restritiva de direitos, tendo em vista que a conduta do acusado alcançou dados sigilosos de milhares de vítimas.

5. Dispositivo.

Diante do exposto:

ABSOLVO Ricardo Vanderlei Raimundo, Wilson Silva Nascimento, Marcone dos Santos Batista e Reginaldo Agripino de Sousa das imputações de serem incurso no artigo 2º da Lei 12.850/13, por insuficiência da provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;

CONDENO Reginaldo Agripino de Sousa como incurso no artigo 297 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, e como incurso no artigo 180 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, cumulando, nos termos do artigo 69 do Código Penal, com pena total de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração, em regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, c, Código Penal.

CONDENO Ricardo Vanderlei Raimundo como incurso no artigo 297 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, e como incurso no artigo 180 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, cumulando, nos termos do artigo 69 do Código Penal, na pena total de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração, em regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, c, Código Penal.

CONDENO Wilson Silva Nascimento como incurso no artigo 297 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, e como incurso no artigo 180 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, cumulando, nos termos do artigo 69 do Código Penal, com pena total de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração, em regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, c, Código Penal.

CONDENO Marcone dos Santos Batista como incurso no artigo 297 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, e como incurso no artigo 180 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, cumulando, nos termos do artigo 69 do Código Penal, na pena total de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração, em regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, c, Código Penal.

Os réus poderão recorrer em liberdade.

Transitado em julgado, oficie-se à a) Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação, e ao b) IIRGD para que conste

do banco de dados.
P.R.I.C.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA